OAB · 48º EXAME · 1ª FASE · FGV

Ética Profissional para a OAB

Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), Código de Ética e Disciplina e Res. 05/2024, atualizados até as Leis 15.472/2026 e 15.511/2026: resumo esquematizado + 60 questões inéditas no estilo FGV, comentadas

1ª fase: 10/01/2027 (data provável) · Ética: cerca de 8 das 80 questões · 4 alternativas (A–D)

AMOSTRA GRÁTIS

Autor: Gabriel Araujo de Lima

Material independente, sem vínculo com a OAB, o Conselho Federal ou a FGV
Uso pessoal e intransferível

Amostra grátis. Esta amostra traz **1 das 14 seções** do resumo (incompatibilidades e impedimentos, arts. 27 a 30 do Estatuto) e **5 das 60 questões** do material completo, com gabarito comentado. O material completo cobre todo o Estatuto e o Código de Ética que caem na prova, com tabelas de prazos e quóruns, as alterações de 2022 a 2026 e as pegadinhas que a FGV repete.

8. INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS (arts. 27 a 30)

Incompatibilidade = proibição total (nem em causa própria). **Impedimento = proibição parcial** (art. 27).

Incompatibilidade (art. 28)

Inciso	Quem
I	Chefe do Executivo e **membros da Mesa** do Legislativo e substitutos legais
II	Membros do Judiciário, MP, tribunais e conselhos de contas, juizados, justiça de paz, e quem julga em órgão de deliberação coletiva da administração
III	Cargos ou funções de **direção** na administração direta ou indireta, fundações, controladas e concessionárias
IV	Cargos vinculados ao **Judiciário** e serviços **notariais e de registro**
V	Cargos vinculados à **atividade policial** de qualquer natureza
VI	**Militares** na ativa
VII	Cargos com competência de **lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos**
VIII	Direção e gerência em **instituições financeiras**, inclusive privadas

- A incompatibilidade **permanece** mesmo afastado temporariamente do cargo (§ 1º).
- Não se incluem no inciso III quem **não tem poder de decisão relevante** e a **administração acadêmica** ligada ao magistério jurídico (§ 2º).
- **Policiais e militares (incisos V e VI)** podem advogar **em causa própria**, só para defesa de direitos pessoais, com **inscrição especial**, **sem sociedade de advogados** e **pagando anuidade** (§§ 3º e 4º; vide ADI 7227).
- Procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos públicos: **exclusivamente legitimados** para a advocacia vinculada à função, durante a investidura (art. 29).

Impedimento (art. 30)

Quem	Não pode advogar
Servidores da administração direta, indireta e fundacional	**Contra a Fazenda Pública que os remunere** ou a que se vincule a entidade empregadora (exceto **docentes de cursos jurídicos**)
Membros do Poder Legislativo (fora da Mesa)	**Contra ou a favor** de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, paraestatais e concessionárias ou permissionárias

Questões da amostra (5 de 60)

Quatro alternativas (A a D), como na 1ª fase da OAB. Resolva antes de ver o gabarito.

Questão 1 · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) · Incompatibilidade x impedimento

Segundo o Estatuto, incompatibilidade e impedimento diferem porque

A) a incompatibilidade atinge só servidores públicos, e o impedimento, só parlamentares.

B) a incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia.

C) o impedimento proíbe a advocacia inclusive em causa própria, e a incompatibilidade não.

D) a incompatibilidade é temporária e o impedimento é definitivo.

Questão 2 · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) · Incompatibilidade: Mesa do Legislativo

Carla, advogada, foi eleita vereadora e, depois, presidente da Câmara Municipal. Segundo o Estatuto, enquanto integrar a Mesa, Carla

A) pode advogar livremente, pois o mandato eletivo não gera restrição.

B) está proibida de advogar, inclusive em causa própria, por incompatibilidade.

C) está apenas impedida de advogar contra o Município.

D) pode advogar apenas em causa própria.

Questão 3 · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) · Impedimento do parlamentar

O deputado estadual Rogério, advogado, não integra a Mesa da Assembleia. Segundo o Estatuto, ele está impedido de advogar

A) apenas contra o Estado que o remunera.

B) em qualquer causa, por incompatibilidade.

C) contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou concessionárias e permissionárias de serviço público.

D) apenas em matéria eleitoral.

Questão 4 · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) · Impedimento do servidor

Elisa é advogada e servidora efetiva de uma autarquia estadual, sem cargo de direção. Também é professora de Direito em universidade federal. Segundo o Estatuto,

A) Elisa está impedida de advogar contra a Fazenda Pública que a remunera; a condição de docente de curso jurídico, por si só, não gera impedimento.

B) Elisa pode advogar contra o Estado, pois não ocupa cargo de direção.

C) Elisa exerce atividade incompatível e não pode advogar.

D) Elisa está impedida de advogar contra qualquer ente público.

Questão 5 · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) · Policial e militar em causa própria

Diego, policial civil formado em Direito e aprovado no Exame de Ordem, quer advogar apenas em causa própria para defender direitos pessoais. Com a Lei nº 14.365/2022, o Estatuto passou a admitir essa atuação

A) mediante inscrição comum na OAB, podendo integrar sociedade de advogados.

B) sem inscrição, por se tratar de causa própria.

C) mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados, sem isenção da contribuição anual.

D) mediante inscrição especial, com isenção da anuidade.

Gabarito

1: **B**	2: **B**	3: **C**	4: **A**	5: **C**

Gabarito comentado

Questão 1: B · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 27
O art. 27 define: incompatibilidade é proibição total; impedimento é proibição parcial.

Texto legal: "Art. 27. A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia."

Questão 2: B · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 28, I
Membros da Mesa do Poder Legislativo exercem atividade incompatível com a advocacia, mesmo em causa própria (art. 28, I). Fora da Mesa, o parlamentar está só impedido (art. 30, II).

Texto legal: "I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais;"

Questão 3: C · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 30, II
O art. 30, II, impede os membros do Poder Legislativo de advogar contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, paraestatais e concessionárias ou permissionárias de serviço público.

Texto legal: "II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público."

Questão 4: A · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 30, I e parágrafo único
O servidor da administração direta, indireta e fundacional está impedido de advogar contra a Fazenda que o remunera (art. 30, I). O parágrafo único exclui dessa hipótese os docentes dos cursos jurídicos. Sem poder de direção, não há incompatibilidade.

Texto legal: "I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;"

Questão 5: C · Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 28, §§ 3º e 4º
O § 3º do art. 28 afasta a incompatibilidade dos incisos V e VI (policiais e militares) para advocacia em causa própria, estritamente para defesa de direitos pessoais, mediante inscrição especial e vedada a sociedade de advogados. O § 4º diz que essa inscrição não isenta da contribuição anual. (Vide ADI 7227.)

Texto legal: "§ 3º As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos V e VI do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados."

Quer o material completo?

Ética Profissional para a OAB: 48º Exame (FGV)

Estatuto + Código de Ética esquematizados · leis de 2022 a 2026 · tabelas de prazos e quóruns · pegadinhas
60 questões inéditas no estilo FGV, com gabarito comentado e o trecho da norma de cada resposta

Acesse: pay.hotmart.com/S108063671K?checkoutMode=10

Garantia de 7 dias pela Hotmart. Sem promessa de aprovação: é material de estudo.

Conteúdo elaborado a partir dos textos oficiais consultados em 16/10/2026: Lei 8.906/1994 compilada no Planalto (inclui as Leis 14.365/2022, 14.612/2023, 15.472/2026 e 15.511/2026, só a redação vigente); Código de Ética e Disciplina (Resolução CFOAB nº 02/2015) e Resolução CFOAB nº 05/2024 (site da OAB). Data provável da 1ª fase conforme o edital do 48º Exame (21/09/2026). Normas mudam: confira sempre o edital e a redação vigente antes da prova. Material independente, sem vínculo com a OAB, o Conselho Federal ou a FGV. As questões são inéditas, elaboradas no estilo da banca; não são questões de provas anteriores.